

0000797-63.2017.8.26.0136

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ
Comarca: Cerqueira César
Foro: Foro de Cerqueira César
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... crimes, em especial os delitos de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas de uso restrito e evasão mediante violência contra a pessoa.

Fato 2:

Em virtude da associação delitativa, no dia 16 de setembro de 2005, na Avenida Rio Volga, nº 08, Parque dos Lagos, no município de Águas de Santa Bárbara, comarca de Cerqueira César, os denunciando Alexandre Alves Ferreira, Júlio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olímpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000797-63.2017.8.26.0136 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000797-63.2017.8.26.0136

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 22/2005 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Avaré, 275/2005 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Avaré

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Rodrigo dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE LIMA LUIZ

Vistos.

1 O relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ALEXANDRE ALVES FERREIRA, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS, RODRIGO DOS SANTOS, JORGE IZIDORO FILHO, EDNALDO DE OLIVEIRA PAULA e VALDECIR DA SILVA, imputando-lhe(s) a prática do(s) delito(s) previsto(s) no(s) artigo 288, § único do Código Penal e ALEXANDRE ALVES FERREIRA, JÚLIO CÉSAR DOS SANTO e JORGE IZIDORO FILHO como incursos nas sanções do artigo 16, caput, incisos III e IV da Lei nº 10.826/03 cc o artigo 29 do Código Penal.

Narrou a peça acusatória (fls. 01/05) que:

Fato 1:

Em data indeterminada, mas certamente no ano de 2005, no interior da Penitenciária "Orlando Brando Filinto", na cidade de Iaras, pertencente a esta Comarca de Cerqueira César e na cidade de Itu, os denunciados juntamente com Carlos Alexandre Rodrigues, Douglas Constante Doria, condenados no processo nº 835/05 e outros indivíduos não identificados, associaram-se em quadrilha armada, de forma estável e permanente, com o fim de praticarem crimes, em especial os delitos de tráfico de

entorpecentes, porte ilegal de armas de uso restrito e evasão mediante violência contra a pessoa.

Fato 2:

Em virtude da associação delitiva, no dia 16 de setembro de 2005, na Avenida Rio Volga, nº 08, Parque dos Lagos, no município de Águas de Santa Bárbara, comarca de Cerqueira César, os denunciando Alexandre Alves Ferreira, Júlio César dos Santos e Jorge Izidoro Filho, mediante prévio ajustamento, atuando com unidade de desígnios e divisão de tarefas, concorreram para que Carlos Alexandre Rodrigues, Douglas Cortez Del Poso, Juliana Aparecida Camargo, condenados no processo nº 835/05 e outros integrantes da quadrilha tivessem em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, armas munições e acessórios de uso restrito.

Em decisão de fl. 708 e verso foi recebida a denúncia em 17.09.2012 e foi indeferida a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Citados os acusados Alexandre, Júlio, Jorge, Edvaldo e Valdecir (fls. 749 v, 774v, 777, 785, 882) apresentaram resposta à acusação às fls. 783, 814, 816, 853/857, 858/859 e 884/885.

O réu Rodrigo dos Santos foi citado por edital (fls. 823), sendo suspenso o processo, bem como o curso prescricional em relação a ele e determinada a produção antecipada de provas (fl. 889).

Durante a instrução foram ouvidas 6 testemunhas arroladas pela acusação (fls. 941, 1045/1048, 1080 e 1125).

O réu Valdecir teve a revelia decretada (fls. 1123/1124) e os demais réus foram interrogados (fls. 1129 e 1294).

Encerrada a instrução foi concedido prazo para apresentação de alegações finais (fls. 1296).

O feito foi sentenciado em relação aos réus Alexandre, Júlio, Jorge, Edvaldo e Valdecir, e determinado o desmembramento em relação ao réu Rodrigo dos Santos (fls. 1343/1358).

O réu Rodrigo foi citado pessoalmente (fls. 1530) e apresentou defesa preliminar (fls. 1536/1537).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução (fls. 1544/1545).

Realizado o ato, foi interrogado o réu.

Na fase do artigo 402, do CPP, as partes nada requereram.

Foram apresentadas alegações finais (fls. 1.612-1.619 e 1.623-1.627).

Vieram conclusos.

2 A fundamentação

2.1 O mérito

Seguindo o princípio acusatório, uma vez que o Ministério Público, titular da ação penal (art. 129, inciso I, da CF), postulou a absolvição, fica o juízo a tal pedido vinculado. Não desconheço o entendimento no sentido de que o juízo, a despeito da postulação do Ministério Público, poderia decidir em sentido contrário. Ocorre que este juízo compreende que tal entendimento não condiz com a ordem vigente instaurada pela Constituição Federal de 1988, notadamente porque o Código de Processo Penal é anterior àquela, de modo que o art. 385 deste não passa pela necessária filtragem constitucional.

Acerca do tema, discorre Aury Lopes Júnior:

O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu pleno exercício, não se abre a possibilidade de o Estado exercer o poder de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo.[...] Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda regra prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição.

Também representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão acusatória" (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, Volume II. Rio de Janeiro, RJ: Lumen Iuris, 2009, p. 343).

Não fosse isso, tem-se que, de fato que, a despeito da condenação dos demais acusados, especificamente no que toca ao réu ora em análise nada foi produzido, em juízo ou como medida cautelar antecipatória, para fins de condenação, não servindo a tanto a mera ligação familiar existente com um dos acusados. Desse modo, a prova realizada é frágil e não permite extrair a certeza necessária para prolação do édito condenatório.

3 Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal absolvo o réu Rodrigo dos Santos, nos termos da fundamentação supra.

Sem despesas processuais.

Restitua-se eventual valor de fiança, conforme art. 337 do CPP.

Fixo a remuneração do(a) advogado(a) dativo(a) no máximo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Cerqueira Cesar, datada eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA